

Nr. 2 Abstimmung der Kabinettsvorlage eines Reichsschulgesetzes. 7.–15. Januar 1937

R 4901/3304/1, Bl. 141–142, 144, 156, 162¹

Beginn:
Beginn:

a.: Gesetzentwürfe vom 7./9. Januar 1937:

Reichskirchenministerium, 7. Januar ²

§ 1

Die deutsche Schule ist nationalsozialistische Bekenntnisschule. Sie gestaltet in allen ihren Arten, Stufen und Unterrichtsfächern Erziehung und Unterricht im Geiste des Nationalsozialismus.⁴

§ 2

Die deutsche Schule ist in der Regel öffentliche Schule und dient der gesamten deutschen Jugend ohne Unterschied der sozialen Stellung und der Erziehungsberechtigten oder des Religionsbekenntnisses der Schüler.⁵

Reichserziehungsministerium, 9. Januar ³

§ 1

Die deutsche Schule gestaltet in allen ihren Arten, Stufen und Unterrichtsfächern Erziehung und Unterricht im Geiste des Nationalsozialismus.

§ 2

Die deutsche Schule ist in der Regel öffentliche Schule. Sie dient der gesamten deutschen Jugend ohne Unterschied des Standes und des Religionsbekenntnisses.

§ 3

¹ Zur Vorgeschichte des Gesetzesprojekts s. ARH III, Nrr. 85, 168, 170 und 178.

² Entwurf von MR Roth, zus. mit dem Entw. einer 1. AusfVO und Erläuterungen zum Gesetz am 7. 1. 1937 RKiM Kerrl vorgetragen und am selben Tag auch von RErzM Rust akzeptiert; R 5101/23571, Bl. 185–190. Zum Hergang hielt der pers. Referent Rusts, RA Glauning, mit Vm. vom 7. 1. fest: „Heute erklärte Herr Reichsminister Kerrl anlässlich eines Telefongesprächs mit Herrn Minister, daß er soeben einen neuen Entwurf für das Reichsschulgesetz fertiggestellt habe. Herr Minister besuchte anschließend sofort Herrn Reichsminister Kerrl. Reichsminister Kerrl ist ebenso wie Herr Minister bestrebt, das Reichsschulgesetz noch [bis] zur Kabinettsitzung am 26. Januar zur Entscheidung zu bringen. Herr Minister ist mit dem Entwurf von Reichsminister Kerrl einverstanden. Das Gesetz soll möglichst schnell durchgeprüft und sodann beschleunigt mit dem Stellvertreter des Führers Föhlung genommen werden, damit bis zum 16. Januar der Entwurf als Vorlage für die Kabinettsitzung an den Führer und Reichskanzler geleitet werden kann.“ R 4901/3304/1, Bl. 139.

³ Auch in: R 5101/23571, Bl. 196 f. Zur Abstimmung s. unten b. Diese Fassung lag der Besprechung vom 13. 1. 1937 zugrunde (unten c.).

⁴ Hierzu vgl. die „Erläuterungen“ Roths zum Entwurf (o. Anm. 2): „Der Begriff der ‚Bekenntnisschule‘ wurde bisher fast ausschließlich von den Konfessionen für sich beschlagnahmt. Es hindert nichts, daß nunmehr auch der Staat für seine Schule diesen Begriff verwendet, um damit zum Ausdruck zu bringen, daß die Grundlage aller schulischen Erziehung und Unterweisung die nationalsozialistische Lehre ist. Auf dieser Grundlage sollen alle Schularten (also staatliche, sonstige öffentliche Gemeinde- und auch Privatschulen), alle Schulstufen (Hochschulen, höhere Lehranstalten, Mittel-, Volks-, Vorschulen und Kindergärten) und alle Unterrichtsfächer (also auch der Religions-, Bibel-, Gesangsunterricht usw.) stehen.“

⁵ Vgl. wiederum die „Erläuterungen“ Roths: „Der nationalsozialistische Staat ist im allgemeinen den Privatschulen nicht sehr geneigt, da durch sie staats- und parteifeindlichen Kreisen zu leicht die Möglichkeit gegeben wird, ihren Geist den Schülern einzupfropfen und die Schüler nicht an die nationalsozialistische Gedankenwelt herankommen zu lassen. Es ist Tatsache, daß gerade die Kirchen die Hauptinteressenten an dem Bestand des Privatschulwesens und auch die Träger der meisten bestehenden Privatschulen sind. Daher soll die deutsche Schule in der Regel öffentliche Schule sein.“

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung wird ermächtigt, in Ausführung und Ergänzung dieses Gesetzes die zur Gestaltung des Schulwesens erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, sowie Ausnahmen von den in § 2 ausgesprochenen Grundsätzen zuzulassen.

§ 4

Bestimmungen des Reichs- und Landesrechts, die diesem Gesetz entgegenstehen, treten außer Kraft. Im Zweifel entscheidet der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

§ 5

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1937 in Kraft.

Berlin, den ... Januar 1937.

Der Führer und Reichskanzler

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung

b.: Vermerk des Ministerialdirigenten Frank. 11. Januar 1937

Über den von Herrn Reichsminister *Kerrl* Herrn Reichsminister *Rust* überreichten Entwurf zu einem Reichsschulgesetz⁶ ist am 8. d. Mts. zunächst dem Herrn Staatssekretär [Zschintzsch], danach in Gegenwart des Herrn Staatssekretärs dem Herrn Minister [Rust] Vortrag gehalten worden. Der Herr Minister hat sich damit einverstanden erklärt, daß auf der Grundlage des abgeänderten Entwurfes⁷ mit den beteiligten Reichsressorts und dem Stellvertreter des Führers vertraulich verhandelt würde, und Auftrag erteilt, zunächst wegen der Abänderungen mit dem Reichskirchenministerium Fühlung zu nehmen. Am 9. d. Mts. haben Herr Ministerialdirektor Dr. *Bojunga* und der Unterzeichnete mit Herrn Regierungspräsidenten Dr. *Muhs* und Ministerialrat *Roth* im Reichskirchenministerium über den abgeänderten Entwurf gesprochen. Es wurde Einverständnis darüber erzielt, daß eine kommissarische Beratung über den abgeänderten Entwurf stattfinden solle; Regierungspräsident Dr. *Muhs*⁸ behielt sich vor, nach Vortrag bei Herrn Reichsminister *Kerrl* auf den ursprünglichen Entwurf zurückzukommen und eine entsprechende Ergänzung des vorliegenden Entwurfes zu beantragen⁹. Nach Bericht bei dem Herrn Staatssekretär erteilte dieser den Auftrag, zu einer kommissarischen Beratung im Sinne des Erlasses E II a Nr. 73/37 vom 9. Januar 1937¹⁰ einzuladen. Bei der großen Eilbedürftigkeit der Sache war es nicht möglich, die Herren Korreferenten und die korreferierenden Ämter Z und M¹¹ laufend zu beteiligen.

Berlin, den 11. Januar 1937.

Frank

⁶ In der Vorlage rotes Kreuz: Verweis auf Entwurf oben a., linke Fassung.

⁷ In der Vorlage blaues Kreuz: Verweis auf Entwurf oben a., rechte Fassung.

⁸ In der Vorlage fälschlich: Muß.

⁹ Durch ein von Muhs gezeichnetes Geheim-Schreiben vom 9. 1. 1937 hielt der RKiM dann seinen ursprüngl. Entwurf aufrecht, namentlich die Fassung des § 1, und führte zur Begründung an: „Das Wort ‚Bekenntnis‘ soll aus dem Besitz der überkommenen Konfessionen herausgenommen und durch den nationalsozialistischen Staat mit neuem Inhalt erfüllt werden. – Wie das früher von den Marxisten mißbrauchte Wort ‚Sozialismus‘ durch den Führer einen neuen und reinen Inhalt bekam, indem zwischen Marxismus und Nationalsozialismus scharf geschieden wurde, so soll auch der Begriff ‚Bekenntnis‘, der bisher von den Konfessionen beansprucht und mißbraucht wurde, aus dem konfessionellen Bereich herausgenommen werden, indem wir einerseits sprechen vom nationalsozialistischen Bekenntnis und andererseits von Konfessionen.“ R 5101/23571, Bl. 191–194: R 4901/3304/1, Bl. 150–153.

¹⁰ Schnellbrief des RERz an RKiM/RiM/PrMP/StdF, 9. 1. 1937, vertraulich: Einladung zur Besprechung am 13. 1. 1937; R 4901/3304/1, Bl. 140; R 5101/23571, Bl. 200–202.

¹¹ Zentralamt und Ministeramt im RERz.

c.: Besprechung im Reichserziehungsministerium vom 13. Januar 1937, 12 Uhr

Am 13. Januar 1937, 12 Uhr fand im großen Sitzungssaal die von dem Herrn Staatssekretär [Zschintzsch] angeordnete kommissarische Ressort-Beratung über den Entwurf des Reichsschulgesetzes nebst Ausführungsverordnung statt. Den Vorsitz führte Ministerialdirektor Dr. Bojunga. An der Beratung nahmen teil:

– a)

Aus dem Reichs- und Pr[eußischen] Min[isterium] für Wiss[enschaft] usw.: Ministerialdirigent Dr. Frank Ministerialrat Dr. Kohlbach Oberregierungsrat Strack Oberregierungsrat Dr. Galandi Regierungsrat Dr. Klamroth vom Amt E¹², Oberregierungsrat Dr. Brenner vom Amt Z.

– b)

Vom Stellvertreter des Führers: Regierungsrat Dr. Wemmer.

– c)

Vom Preußischen Staatsministerium: Oberregierungsrat von Normann.

– d)

Aus dem Reichs- u. Pr. Ministerium d. Innern: Ministerialrat Hubrich.

– e)

Aus dem Reichs- und Pr. Min. f. d. kirchl[ichen] Angelegen[h]eiten: Ministerialrat Barner Ministerialrat Roth.

Die Ressortvertreter zu b) bis d) erklärten, daß infolge der Kurzfristigkeit der Einladung eine eingehende Erörterung der Entwürfe in ihren Häusern nicht mehr möglich gewesen sei und daß sie daher gegebenenfalls eine abschließende Stellungnahme Vorbehalten müßten. Regierungsrat Dr. Wemmer vom Stellvertreter des Führers wies dabei unter Bezugnahme auf die Notwendigkeit der Beschleunigung darauf hin, daß es nach Ansicht seines Hauses ungeachtet dessen dringend erwünscht sei, den Entwurf durch die Beratung soweit zu fördern, daß er *auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 26. Januar 1937* gesetzt werden könne.

Es wurde sodann in die Beratung der mit der Einladung vom 9. Januar 1937 übersandten Entwürfe sowie der mit Schreiben des Reichskirchenministers vom 9. Januar 1937¹³ mitgeteilten Gegenentwürfe eingetreten. Aus der eingehenden Besprechung der einzelnen Bestimmungen des Gesetzes und der 1. Ausführungsverordnung ergab sich für Gesetz und Verordnung die aus der Anlage ersichtliche Fassung, mit der sich die beteiligten Ressort-Vertreter vorbehaltlich etwaiger Einwendungen nach Vortrag in ihren Häusern übereinstimmend einverstanden erklärten¹⁴.

Ministerialdirektor Dr. Bojunga wies darauf hin, daß die Entscheidung über die an Gesetz und Verordnung vorgenommenen Änderungen auch in unserem Hause dem Herrn Minister [Rust] vorbehalten bleiben müsse.

Auf Anregung von Ministerialdirektor Dr. Bojunga erklärten sich die Ressort-Vertreter im übrigen damit einverstanden, daß von der Zustimmung ihrer Häuser ausgegangen werden könne, wenn nicht bis spätestens Freitag, den 15. Januar 1937 mittags, ein Widerspruch eingegangen sei.

¹² Amt für Erziehung.

¹³ Oben Anm. 9.

¹⁴ Im GesEntw. betroffen war nur § 1, der (als Konzession an den RKiM) nun lautete: „Die deutsche Schule gestaltet in allen ihren Arten, Stufen und Unterrichtsfächern Erziehung und Unterricht im Geiste des Nationalsozialismus. Sie hat alle Kinder in das religiöse und sittliche Empfinden des deutschen Volkes einzuführen.“ – Für § 4 der 1. AusfVO hatte der RKiM die Fassung vorgeschlagen: „Die Teilnahme der Schüler am Religionsunterricht bleibt der Willenserklärung desjenigen überlassen, dem die Sorge für die Person des Kindes zusteht. Alle Kinder müssen durch die Schule in das religiöse und sittliche Empfinden des deutschen Volkes eingeführt werden.“ Angenommen wurde indes folgende, dem Entw. des RErzM angelehnte Fassung: „Über die Teilnahme des Schülers an dem Religionsunterricht bestimmt derjenige, dem die Sorge für die Person des Kindes zusteht. Nach Vollendung des 14. Lebensjahres trifft der Schüler diese Bestimmung selbst.“ R 4901/3304/1, Bl. 157f. MR Roth hielt in einem kurzen Vm. über die Besprechung lediglich fest, MR Barner und er seien mit ihren Argumenten nicht durchgedrungen, „da schwerwiegende Bedenken dagegen vorgebracht wurden“; R 5101/23571, Bl. 203.

Schluß der Beratung 14.15 Uhr.

Berlin, den 13. Januar 1937.
Dr. Galandi
Oberregierungsrat

d.: Vorlage des Ministerialdirektors Bojunga an Reichsminister Kerrl. 15. Januar 1937

1. *Vermerk:*

Um 11 Uhr rief heute Regierungsrat Wemmer vom Stellvertreter des Führers an und teilte mir zu dem „Reichsschulgesetz“ folgendes mit:

Für den Stellvertreter des Führers sei die Entscheidung durch den Stabsleiter Bormann dahin getroffen worden, daß der vom Reichskirchenminister in Vorschlag gebrachte Satz 2 zum § 1 „auf keinen Fall“ in das Gesetz aufgenommen werden solle. § 1 solle vielmehr sich auf den ersten Satz beschränken:

„Die deutsche Schule gestaltet in allen ihren Arten, Stufen und Unterrichtsfächern Erziehung und Unterricht im Geiste des Nationalsozialismus.“

§ 1 der ersten Ausführungsverordnung solle die Fassung erhalten:

„Zur Erteilung des Unterrichts an deutschen Schulen werden nicht zugelassen

– a)

Glaubenslose,

– b)

Lehrer, die einem religiösen Bekenntnisse angehören, das den Bestand des Staates gefährdet¹⁵.“

Regierungsrat Wemmer erklärte, daß er den offiziellen Auftrag habe, zu erklären, daß seitens des Stellvertreters des Führers gebeten werde, unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme das Gesetz einzubringen. Ein entsprechender Schnellbrief sei unterwegs.

2. Dem *Ministeramte* zur Vorlage an den Herrn Minister¹⁶.

Berlin, den 15. Januar 1937.
Bojunga

¹⁵ In der durch die Besprechung angenommenen Fassung (o. Anm. 14) folgte hier noch der Halbsatz: „oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstößt.“

¹⁶ Rust besprach sich noch am 15. 1. 1937 mit Kerrl und Muhs, die sich mit den von Bormann verlangten Änderungen abfanden, und leitete daraufhin sogleich dem StSRk die KabVorl. des ReichsschulG und der 1. AusfVO nebst Begründung zu; R 43 II/945, Bl. 106–109; R 4901/3304/1, Bl. 163–168; R 5101/23571, Bl. 209, 218–221. Abdruck: DOKUMENTE ZUR KIRCHEN-POLITIK III, Nr. 140/I–IV. Lammers ließ die Vorlage „zunächst“ auf die TO der Kabinettsitzung vom 26. 1. setzen, wollte sie aber vorher noch Hitler vortragen. Fortgang s. Dok. Nr. 15.

Nr. 2: Abstimmung der Kabinettsvorlage eines Reichsschulgesetzes. 7.–15. Januar 1937a. Gesetzentwürfe vom 7./9. Januar 1937:b. Vermerk des Ministerialdirigenten Frank. 11. Januar 1937c. Besprechung im Reichserziehungsminister...

Zitierhinweis

Nr. 2 Abstimmung der Kabinettsvorlage eines Reichsschulgesetzes. 7.–15. Januar 1937a. Gesetzentwürfe vom 7./9. Januar 1937:b. Vermerk des Ministerialdirigenten Frank. 11. Januar 1937c. Besprechung im Reichserziehungsministerium vom 13. Januar 1937, 12 Uhrd. Vorlage des Ministerialdirektors Bojunga an Reichsminister Kerrl. 15. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d002>